

1501542-81.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... pulou da garupa da moto, anunciou o roubo e levou a motocicleta; quando estavam no local do roubo, houve nova solicitação, sobre acidente de trânsito com vítima, a duas quadras do local do roubo; quando se deslocaram até o local do acidente, constataram que a vítima do acidente era justamente o autor do roubo, inclusive a motocicleta era a que foi subtraída ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501542-81.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501542-81.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2298245/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21160035 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 10296/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2298245 - 02º D.P. ARAÇATUBA, 10296/21/308 - 02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ILDO ALEXANDER CEZÁRIO ALBUQUERQUE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

CARLOS DANIEL DOS SANTOS e ILDO ALEXANDER CEZÁRIO ALBUQUERQUE, qualificados nos autos, foram denunciados pelo representante do Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia em 02 de novembro de 2021, por volta de 22h54, na Rua Pará, na altura do n 1.000, no Bairro Jardim Sumaré, nesta cidade, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, placa BUB-3F92/Lucélia/SP, coisa pertencente à vítima Douglas Semolini da Silva.

Recebida a denúncia (fls. 107/108), os acusados foram devidamente citados (fls. 120 e 123) e apresentaram defesa preliminar (fls. 141/146 e 166/170).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados (fls. 286/298).

Convertidos os debates orais em apresentação de memoriais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 304/324). A Defesa do réu Carlos, por sua vez, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência; que seja afastada a causa de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo; que seja declarada, incidentalmente, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade material da expressão “2/3 (dois terços)” contida art. 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018 e, sucessivamente, que seja aplicada a norma do art. 157, § 2º, I, do CP, em sua antiga redação, relativamente à definição do “quantum” de aumento pelo emprego de arma, procedendo-se a dosimetria segundo estes parâmetros; o afastamento de eventual combinação (cúmulo) entre as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, aplicando-se unicamente a mais grave (emprego de arma de fogo); a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime inicial semiaberto (fls. 328/352). Por sua vez, a Defesa do réu Ildo requereu a improcedência da ação penal, por falta de provas, com a absolvição do acusado (fls. 355/363).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 5/6, pelo boletim de ocorrência de fls. 26/29, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 30 e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa e indubitosa.

O réu Ildo Alexander, em seu interrogatório judicial, afirmou que disse que só deu uma carona em sua moto para o réu Carlos, que havia pedido para ser levado até a casa de sua mulher; chegando perto da moto da vítima, esta saiu correndo e CARLOS pegou o veículo; Ficou assustado quando CARLOS rendeu a vítima; saiu atrás de CARLOS e fez isso para que ele devolvesse a moto, pois não sabia de nada; nesse intervalo aconteceu o acidente; não pediu às testemunhas do acidente, para que a polícia não fosse acionada; tentou telefonar para a mãe de Carlos, mas não conseguiu, então, foi até o “pessoal” dele para avisar do ocorrido e voltou à cena do crime; chamou sua prima para irem juntos; narrou aos policiais o que tinha acontecido, mas não que tinha praticado o roubo; não viu se Carlos estava com arma; sua mãe mora no bairro Atlântico e a tia no bairro Águas Claras; Carlos mora no bairro Atlântico; iria dar carona para Carlos, pois este disse-lhe que sua namorada morava no bairro Alvorada; não se recorda o caminho que fizeram, mas é perto da Fundador (Rua dos Fundadores), sendo que tinha que passar pela Rua Pará; não seguiram a vítima.

O réu Carlos, em seu interrogatório policial, confessou a prática delitiva; não estava com nenhuma arma; disse apenas para a vítima descer da moto e que ele “perdeu”; Ildo deu-lhe uma carona e não sabia que iria praticar o roubo; pediu a ele que o levasse até a casa de sua namorada, que fica no bairro Primavera; saíram do bairro Atlântico; perguntado se precisava passar pelo bairro Sumaré, disse que Ildo que quis fazer essa volta; a moto que ocupava estava devagar e por isso conseguiu pular e rendeu a vítima, dizendo “perdeu, dá a moto”; nesse momento, Ildo fugiu do local; quando ficou sabendo do acidente, Ildo voltou para ajudá-lo; não sabe como Ildo ficou sabendo que ele havia batido a moto.

A vítima Douglas Semolini da Silva disse que tinha ido levar sua namorada no bairro

Amizade; no retorno, os acusados estavam na rua do Fico e começaram a segui-lo; notou pelo retrovisor que os acusados o seguiam; conseguiu ir até à frente da casa de sua avó, ocasião em que os acusados o abordaram; saiu correndo e os acusados levaram a moto; quem estava com o capacete branco e na frente da moto era o acusado ALEXANDER e CARLOS estava na garupa; conseguiu identificá-los mesmo com o capacete em razão do rosto de ambos, por já ter os visto em alguns lugares; Carlos foi pela rua Fundadores, caiu com a moto roubada e bateu a cabeça; foi até o local do acidente; ALEXANDER passou no local, acompanhado de uma menina, sendo que falou com os policiais, juntamente com as testemunhas, que tinham reconhecido que Alexander tinha parado antes e falado com Carlos para não chamar a polícia; os dois réus foram presos nos dias; reconheceu os dois acusados como sendo os autores do crime; Alexander pilotava uma moto 125 preta e usava um capacete de cor branca; Carlos era o passageiro e estava com um revólver 32; reconheceu a arma como sendo de verdade; o acusado Carlos falou "perdeu", correu então para dentro da casa, para que os acusados não roubassem mais coisas; Carlos saiu pilotando a moto; esclareceu que nunca havia conversado com os acusados, mas já os tinha visto; pesquisou redes sociais e reconheceu os acusados; foi o garupa da moto quem chegou com a arma em punho; na delegacia não fez o reconhecimento dos acusados, até porque o acusado Carlos estava hospitalizado; esclareceu que as pessoas que estavam no local do acidente não sabiam que Carlos havia roubado a moto e Alexander passou por lá e falou para não chamar a polícia porque Carlos já teria morrido; ouviu esse comentário por parte das pessoas que estavam no local do acidente; disse que a arma era um revólver preto, calibre 32; disse que entre o roubo e sua ida até o local do acidente decorreram vinte minutos.

Os policiais militares Luiz Carlos Oliveira Junior e João Carlos Moroti afirmaram que foram solicitados a atender uma ocorrência de roubo em que, segundo o solicitante, dois indivíduos teriam seguido a vítima, que saía da casa da namorada; quando a vítima chegou em frente de sua residência, um indivíduo pulou da garupa da moto, anunciou o roubo e levou a motocicleta; quando estavam no local do roubo, houve nova solicitação, sobre acidente de trânsito com vítima, a duas quadras do local do roubo; quando se deslocaram até o local do acidente, constataram que a vítima do acidente era justamente o autor do roubo, inclusive a motocicleta era a que foi subtraída da vítima, na Rua Pará; um indivíduo foi socorrido e o outro tinha deixado o local; posteriormente, esse outro indivíduo escondeu a motocicleta utilizada no roubo e retornou ao local; uma testemunha que estava no local reconheceu esse indivíduo; feita a abordagem policial, esse indivíduo (ILDO ALEXANDER) confessou o roubo e indicou o local em que ele tinha escondido a motocicleta utilizada no roubo e o capacete ele tinha jogado em um terreno; não se recorda o nome do acusado que confessou o delito; que esse indivíduo que confessou o crime era o que pilotava a moto empregada no crime; que Ildo disse que havia sido chamado por Carlos para ir em um lugar e somente posteriormente teve conhecimento de que era para praticar um roubo; Ildo confessou que estava junto, mas que não sabia que era para praticar o crime; Ildo foi preso em flagrante; não se recorda se Carlos foi preso em flagrante; não foi apreendida arma de fogo; não conhecia a vítima ou os réus; a vítima foi até o local do acidente e reconheceu a moto como sendo de sua propriedade; acredita que o autor do crime que se encontrava ferido já tinha sido socorrido quando chegou ao local em companhia da vítima; a vítima passou as características dos autores do roubo, mas não se recorda, entretanto, as características eram coincidentes com o acusado Ildo; que eram coincidentes as vestimentas descritas pela vítima.

As testemunhas de defesa arroladas pelo réu Ildo atestaram a conduta social abonadora deste.

Conforme se vê, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e robusto o suficiente para reconhecer a responsabilidade penal dos acusados. As declarações dadas pela vítima estão em consonância com os depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo e confirmam a prova indiciária produzida nos autos. É de se

observar que, em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, deve-se valorar a palavra das vítimas. Nesse sentido:

"ROUBO - Palavra da vítima - Valor probante. Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação." (TACrimSP - Ap. nº 1.023.801/3 - Limeira - 7ª Câmara - Rel. Juiz José Habice - J. 05.09.96 - v.u.).

"ROUBO - Palavra da vítima - Prova - Relevância - Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes." (TACrimSP - Ap. nº 742.869/8 - 5ª Câmara - Rel. Walter Swensson - J. 19.08.92 - RJDTACRIM 16/149).

E no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rel. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais ouvidos fossem desafetos dos denunciados, tivessem a hostil prevenção contra eles, ou quisessem de alguma forma prejudicá-los.

Quanto à existência da qualificadora de uso de arma, os elementos colhidos nos autos restaram insuficientes para demonstrar sua ocorrência. Embora a vítima tenha feito menção ao uso de arma de fogo, os réus negaram este. Ademais, não foi apreendida nenhuma arma de fogo. Portanto, só resta ao Juízo a alternativa de aplicar na espécie o princípio do in dubio pro reo no sentido de afastar a ocorrência da qualificadora.

Já em relação à qualificadora de concurso de pessoas, as provas produzidas nos autos junto com os depoimentos colhidos em juízo demonstraram de forma robusta sua ocorrência.

Assim, reconhecida a responsabilidade penal dos acusados, sua condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

ILDO ALEXANDER CEZÁRIO ALBUQUERQUE (Art. 157, § 2º, inciso I, do CP): Atento às

circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena no patamar mínimo, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de aumento de pena de concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando-a e tornando-a definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.

CARLOS DANIEL DOS SANTOS (Art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Atento às circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena no patamar mínimo, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a agravante de reincidência (fls. 49/50), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de aumento de pena de concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando-a e tornando-a definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.

O regime para o desconto das penas corpóreas fixadas será, para ambos os acusados, inicialmente no fechado, porque, além das graves consequências às vítimas no caso concreto, o roubo é crime grave, que revela a temibilidade do agente. “É ele que vem gerando clima de violência e intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo” (JUTACRIM 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seus autores, adotando-se a pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal (RJDTACRIM 5/146, 10/119, 16/141, 143 e 145, 17/165, 18/112, 19/156 e 162, 20/147 e 157, 21/383; RT 697/313, 669/331; JUTACRIM 91/116 e 94/334).

O valor unitário das penas de multa fixadas é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo, que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar os réus CARLOS DANIEL DOS SANTOS e ILDO ALEXANDER CEZÁRIO ALBUQUERQUE, como incursos nas penas do artigo art. 157, § 2º, inciso I e c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.

Os réus não poderão recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que responderam custodiados ao processo e agora são condenados a cumprir pena em regime fechado. Recomendem-se-os à prisão.

Transitado em julgado, os réus terão seus nomes lançados no livro “Rol dos Culpados”.

Os réus arcarão com o pagamento de taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 25 de maio de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA